

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1710/2535

นาย ประโ ลม บริบูรณ์

เจ้าหนี้

โจทก์

โจทก์

นาย จอ นหรือโจฮานเนส ลูเธอร์บอร์น

หรือเลาเธอร์บอร์น

โจทก์

นางสาว ยู พา เกียรติศักดิ์ เสนีย์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

เจ้าหนี้เป็นชาวแคนาดา มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแคนาดาแต่เข้ามาในประเทศไทย ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ช.ทนายความยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ ต่อมาเมื่อเจ้าหนี้กลับไปประเทศแคนาดา เจ้าหนี้ยังได้ส่งหนังสือมอบอำนาจโดยมี โนตารีปับลิกลงชื่อประทับตรารับรองมอบต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกอบคำขอรับชำระหนี้อีก ดังนี้ เมื่อการมอบอำนาจของเจ้าหนี้ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับเดิม เป็นการชอบแล้ว แม้ต่อมาเจ้าหนี้จะยื่นหนังสือมอบอำนาจมีโนตารีปับลิกลงชื่อประทับตรารับรองให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะเกินกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตาม ก็หาทำให้การมอบอำนาจซึ่งชอบแล้วกลายเป็นการไม่ชอบหรือเป็นการขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) เด็ดขาด และต่อมาได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รวม 8 รายการ เป็นเงิน 669,243.75 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้อ้างว่าเป็นหนี้กู้ยืม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดให้บรรดาเจ้าหนี้อูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วลูกหนี้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สอบสวน แล้วทำความเห็นเสนอต่อศาลชั้นต้นว่าเห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามคำขอจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเงิน 605,418.75 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น (ที่ถูกคำขอนอกจากนี้ให้ยก)

ลูกหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของลูกหนี้ว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับเดิมทำยคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่ชอบและหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ของเจ้าหนี้เป็นการขยายเวลาขอรับชำระหนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับเดิมลงวันที่ 22 มิถุนายน 2530 ทำยคำขอรับชำระหนี้เอกสารหมายเลข 1 ของเจ้าหนี้ระบุว่าเจ้าหนี้มอบอำนาจให้นายชยธวัช อติแพทย์ เป็นผู้มีอำนาจเจรจาหนี้ติดต่อกับทวงถามหนี้ และให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจขอรับเงินคืนจากศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด้วย นายชยธวัชผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้เบิกความยืนยันว่า

ขณะเจ้าหนี้มอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 เจ้าหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ของเจ้าหนี้ดังกล่าวถือได้ว่าเจ้าหนี้มอบอำนาจให้นายชยธวัชยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ได้ด้วย เป็นการมอบอำนาจที่ชอบแล้ว และข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อเจ้าหนี้กลับไปประเทศแคนาดาซึ่งเป็นการอยู่นอกราชอาณาจักรแล้ว เจ้าหนี้ยังได้ส่งหนังสือมอบอำนาจโดยมีโนตารีปับลิกลงชื่อประทับตรารับรองมอบต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกอบคำขอรับชำระหนี้อีกด้วย เมื่อการมอบอำนาจของเจ้าหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นการชอบแล้ว แม้ต่อมาเจ้าหนี้จะยื่นใบมอบอำนาจมีโนตารีปับลิกลงชื่อประทับตรารับรองให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเกินกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตาม หากทำให้การมอบอำนาจซึ่งชอบแล้วกลายเป็นการไม่ชอบหรือเป็นการขยายเวลาขอรับชำระหนี้ดังที่ลูกหนี้ฎีกาไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 526,743.75 บาท
คำขออนอกจากนี้ให้ยก

(เพี้ยน พุทธสุธัตตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>